

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS DE TRES PALMAS, INC.
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA, Y
LEANNE ARCURI

PARTE DEMANDANTE,

v.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN,
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPE) DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO,
CLAUDIO J. TORRES SERRANO, Y
ALEXANDRA VELÁZQUEZ DELGADO

PARTE DEMANDADA.

CIVIL NÚM. **RN2025CV00064**

SALA: **603**

SOBRE:

INJUNCTION
(ENTREDICHO PERMANENTE Y
SENTENCIA DECLARATORIA),
LEY DE PERMISOS PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY 161-2009)

SOLICITUD DE ORDEN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, AMIGOS DE TRES PALMAS, INC. y RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA por conducto de la representación legal que suscribe, y LEANNE ARCURI por conducto del Lcdo. Francisco J. Timothée Vega, y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN:**

1. La parte demandante comparece para traer a la atención de este Honorable Tribunal una situación procesal que, lejos de facilitar la adjudicación del caso, la entorpece. Con el propósito de delimitar las controversias reales, promover la eficiencia procesal y colocar al Tribunal en mejor posición para adjudicar la vista en sus méritos, esta parte solicitó mediante [SUMAC #58] —y así lo ordenó el Tribunal— que los demandados fijaran posición específica respecto a cada una de las alegaciones de la demanda.
2. Dicha solicitud se presentó de buena fe y con el objetivo concreto de identificar los hechos no controvertidos, reconocer alegaciones coincidentes y acotar la prueba a presentarse, de modo que los testimonios se concentren exclusivamente en aquellos hechos que verdaderamente permanecen en controversia.
3. No obstante, en abierta contradicción con ese propósito y con la orden del Tribunal, los co-demandados optaron por presentar una **contestación genérica, evasiva y no responsiva**, que rehúye atender los hechos concretos alegados, incluso aquellos que surgen de sus propios documentos oficiales. Esta conducta no solo frustra el objetivo de la orden emitida, sino que también tiene el efecto práctico de colocar

injustamente a la parte demandante en una desventaja procesal al momento de presentar la prueba.

- 4. Debe destacarse que la demanda de epígrafe es detallada y contiene alegaciones de hechos específicos, debidamente sustentados con documentos oficiales, en su mayoría provenientes del expediente administrativo de la OGPe y de actuaciones de la propia ACT.
- 5. Ejemplos de hechos concretos que son respaldados por documentos son:

ALEGACIÓN #33 (DEMANDA): *El 23 de junio de 2006, la ACT presentó ante la JP una solicitud de Consulta de Ubicación para el Paseo Ciclista, al cual se le asignó el caso número 2006-25-0446-JGU-T, y se aprobó el 6 de diciembre de 2006 (véase, Anejo A-001).*

ALEGACIÓN #34 (DEMANDA): *En esta Consulta de Ubicación, la JP aprobó un paseo de 5.6 kilómetros de largo y dividió la construcción del proyecto en dos fases: una primera fase, que abarcaría desde el Balneario de Rincón hasta un observatorio en el Sector Higuero en el Barrio Puntas, y una segunda fase, desde este observatorio discurriendo por el área costera por la Antigua Vía del Tren hasta el Barrio Puntas (véase, Anejo A-001).*

ALEGACIÓN #36 (DEMANDA): *Así las cosas, el 16 de mayo de 2016, la ACT notificó a la JP nuevas modificaciones a la alineación previamente aprobada en el 2008. Como parte de estas modificaciones la ACT informó la eliminación de la segunda fase del proyecto (véase, Anejo A-002). Según la propia ACT, la segunda fase del proyecto ya no sería viable debido a la severa erosión costera que habían sufrido dichos tramos entre 2009 y 2016, lo que hacía imposible su construcción. [se omite imagen - documento]*

ALEGACIÓN #39 (DEMANDA): *El 8 de septiembre de 2016, la JP determinó que las modificaciones propuestas por la ACT, en su comunicación del 16 de mayo de 2016, requerían una enmienda formal a la Consulta de Ubicación, conforme a lo dispuesto en la Sección 55.5.3 del Reglamento Conjunto vigente a ese momento (véase, Anejo A-003). [se omite imagen - documento]*

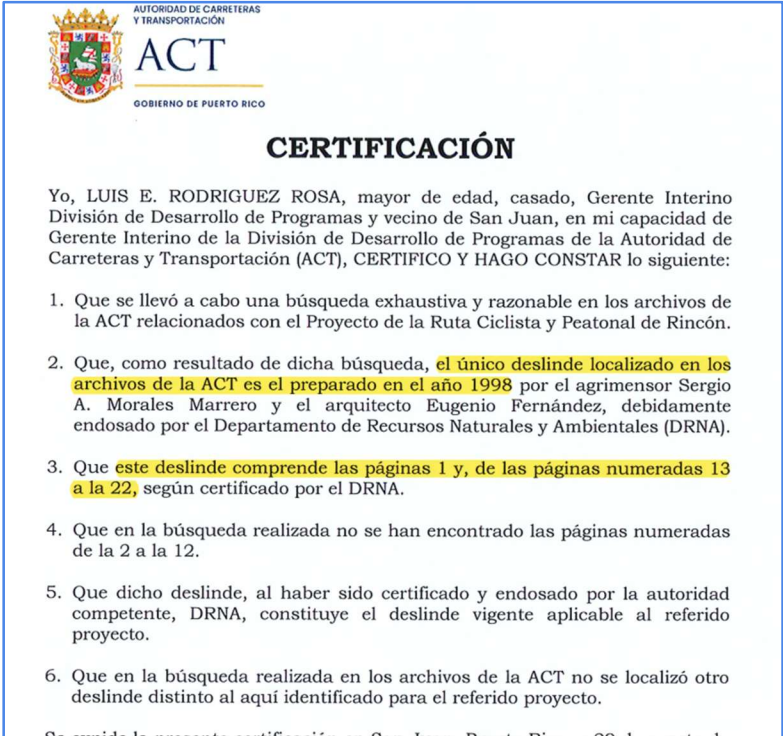
- 6. No obstante, por ejemplo la ACT, en su Contestación a la Demanda, contrario al espíritu del ejercicio de buena fe y de búsqueda de eficiencia procesal en un injunction, decidió contestar las alegaciones de manera genérica, englobada y ambigua. Véase las contestaciones a las ALEGACIONES #33, #34, #36 y #39:

11. Los párrafos #33 al #40 de la Demanda se niegan según redactado. Se alega afirmativamente que el 29 de enero de 2024, la ACT emitió un “notice to proceed” con relación al proyecto en cuestión, el cual es un paseo o ruta ciclista y peatonal, para que comenzara a trabajarse desde el 12 de febrero de 2024. Se alega afirmativamente que ese proyecto forma parte del Programa o Plan de mejoras permanentes de la ACT, cuenta con todos los endosos y permisos correspondientes, está en cumplimiento con ellos, y está exento de la presentación de una consulta de ubicación.

7. Como puede apreciar este Honorable Tribunal, hechos concretos que surgen de documentos que forman parte del propio expediente administrativo de la ACT no son siquiera admitidos.
8. Más aún, **la propia Certificación de la ACT** relacionada con el deslinde, consignada en la **Alegación núm. 48, es negada** por el codemandado mediante una contestación genérica, sin atender su contenido específico.

ALEGACIÓN #48

48. El **29 de agosto de 2025**, la ACT emitió una certificación al Senado de Puerto Rico en la que informó que **el único deslinde** en sus archivos de este proyecto **es el preparado en 1998** por el agrimensor Sergio A. Morales, correspondiente a las hojas 13 a la 22 del plano (véase, [Anejo A-005](#)).



CONTESTACIÓN DE LA ACT
ALEGACIÓN #48

14. Los párrafos #44 al #64 de la Demanda se niegan según redactado. Se alega afirmativamente que el 29 de enero de 2024, la ACT emitió un “notice to proceed” con relación al proyecto en cuestión, el cual es un paseo o ruta ciclista y peatonal, para que comenzara a trabajarse desde el 12 de febrero de 2024. Se alega afirmativamente que ese proyecto forma parte del Programa o Plan de mejoras permanentes de la ACT, cuenta con todos los endosos y permisos correspondientes, está en cumplimiento con ellos, y está exento de la presentación de una consulta de ubicación. Se alega afirmativamente que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) aprobó el proyecto con el deslinde sometido y los trámites de permisología ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) aquí impugnados no requerían un desline nuevo o distinto a aquél. Se alega afirmativamente que este proyecto está exento de permiso de construcción.

9. Este patrón de contestaciones genéricas se repite en toda la Contestación a la Demanda tornando fútil e inefectivo el ejercicio de buena fe ordenado por este Honorable Tribunal. Algo similar ocurre con la OGPe que niega la mayoría de las alegaciones por alegada falta de información.
10. No puede perderse de perspectiva que la ACT solicitó y obtuvo una prórroga para contestar la demanda, alegando que necesitaba tiempo adicional para estudiar las alegaciones, analizarlas y consultarlas internamente. Ante esa solicitud, era razonable esperar que, una vez concedido dicho término, la contestación se realizara conforme a lo ordenado por este Honorable Tribunal, fijando posición específica sobre las alegaciones planteadas.
11. Sin embargo, la contestación genérica y englobada presentada por la ACT se produce luego de que el Tribunal delimitara el tiempo disponible para que la parte demandante presentara su prueba. En ese contexto procesal, negar de forma general todas las alegaciones obliga innecesariamente a la parte demandante a desfilas la totalidad de su prueba para acreditar hechos que no debieron estar en controversia, operando el tiempo en su contra y colocándola en una desventaja procesal evidente.
12. La ACT conoce —y así lo demuestra su actuación— que, una delimitación del tiempo para pasar la prueba perjudica a la parte aquí compareciente ya que, la carga recae íntegramente sobre la parte demandante.
13. La carga probatoria que enfrenta la parte demandante es, por su propia naturaleza, exigente. Precisamente por ello, al negarse a admitir hechos básicos que surgen de los propios documentos oficiales del proyecto y del expediente administrativo — documentos generados, custodiados y utilizados por los propios demandados— la ACT provoca que hechos que no debieron estar en controversia tengan que ser probados mediante evidencia testimonial, documental y pericial. En ese escenario, el factor tiempo opera inevitablemente en contra de la parte demandante.
14. Esta inobservancia del propósito de la orden judicial tiene el efecto práctico de conferir a los demandados una ventaja procesal indebida, no porque hayan contribuido a aclarar controversias o a adelantar el trámite del caso, sino porque **la limitación temporal impuesta recae exclusivamente sobre quien ostenta la carga probatoria, y no sobre quien se beneficia de evitar que se le prueben los hechos alegados.**
15. Por su parte, la parte demandante no se opuso a ninguna de las prórrogas solicitadas

por los demandados, actuando siempre bajo la presunción de buena fe procesal. Sin embargo, a la luz de las contestaciones finalmente presentadas, resulta evidente que el tiempo concedido por la prórroga no se utilizó para clarificar posiciones ni adelantar el trámite del caso, sino que tuvo el efecto de dilatarlo. Esta situación se agrava aún más al solicitarse una prórroga para anunciar prueba hasta un sábado, lo que en la práctica deja a la parte demandante con apenas tres (3) días laborables para examinarla y prepararse adecuadamente.

16. Por todo lo anterior, la parte aquí compareciente se verá afectada por la limitación de tiempo para poder pasar su prueba. Más aún, cuando se ve obligada a probar todos y cada uno de los hechos alegados en la Demanda, a consecuencia de la falta de tener una posición concreta y específica sobre los hechos reales en controversia.

17. Debe recordarse que, en un interdicto previo, este Honorable Tribunal determinó que no existía prueba suficiente. Hoy, sin embargo, la parte demandante cuenta con la prueba necesaria —documental, pericial y de campo— para que el caso sea adjudicado en sus méritos, incluyendo el testimonio de cinco (5) testigos, cuatro (4) de ellos peritos. Con esto en mente, muy respetuosamente entendemos que limitar el tiempo para presentar dicha prueba, bajo las circunstancias aquí expuestas, tendría el efecto de impedir que se presenten todos los testimonios y la prueba anunciada y necesaria.

18. Por todo lo anterior, y en protección del debido proceso de ley, **se solicita** muy respetuosamente que este Honorable Tribunal **no limite el tiempo de la parte demandante para presentar la totalidad de su prueba.**

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí expuesto, declare ha lugar esta moción, se nos exima de la limitación de tiempo para presentar la totalidad de la prueba y emita cualquier pronunciamiento que en derecho proceda.

Certificamos notificación simultánea mediante su presentación ante el **SUMAC**.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Aguadilla, Puerto Rico, a **29** de **enero** de **2026**.

f/ *Omar Saadé Yordán*

LCDO. OMAR SAADÉ YORDÁN
RUA 17795

f/ *Mónica Timothée Vega*

LCDA. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA
RUA 17256

605 AVE CONDADO STE 616
SAN JUAN PR 00907-3823
omarsaadeyordan@gmail.com

lcda.mtimothee@gmail.com

f/ *Francisco J. Timothée Vega*

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA
RUA 18544
lcdo.fjtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC
PO Box 29194 SAN JUAN PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com